



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0001248-73.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: ANNA CAROLINA PACHECO MAIA

REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

RELATÓRIO

Vistos...

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por **ANNA CAROLINA PACHECO MAIA** contra acórdão exarado pela 1ª **TRSJRN** na Ação Especial Cível movida em face do **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**

Aduz: a) como médica residente no período de 02/03/2020 a 28/02/2022, faria jus a auxílio-moradia a ser prestado pela ré, conforme inciso III, § 5º, art. 4º da Lei n. 6.932/81, em sua redação atual; b) nada obstante, reformando a sentença de procedência, a Turma de origem negou-lhe o direito à indenização pelo direito à moradia que deixou de ser fornecido in natura no período assinalado; c) como motivação, aduziu a decisão recorrida que, ante a ausência de requerimento para ocupar residência universitária, não caberia indenização pela conversão da obrigação em pecúnia; d) ou seja, como não houve demanda para o atendimento a tal obrigação, mediante alojamento em residência estudantil, não haveria que se falar em indenização por perdas e danos; e) divergências para com julgados que indicou: Processo n.º 5020480-33.2022.4.04.7100/RS da TRSJRS; PEDILEF n.º 2010.71.50.027434-2 desta TNU; REsp 1339798/RS do ST. Pede o provimento.

Contrarrazões não registradas.

Inadmitido o PUIL na origem, aviou-se agravo, admitido pela Presidência desta TNU, vindo-me os autos distribuídos.

Era o que cumpria historiar.

VOTO



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Fundamentação.

Previamente.

Já assentado neste Colegiado o assunto nos termos da Questão de Ordem n. 42:

O fato de o Juiz ter funcionado no processo originário não implica impedimento e nem determina sua exclusão da distribuição na TNU para funcionar como relator.

(Aprovada, por maioria, na Sexta Sessão Ordinária de Julgamento da Turma Nacional de Uniformização do dia 26.08.2021. Precedente: PEDILEF n. 5002503-97.2019.4.04.7111).

Com efeito, para os recursos cujo objetivo é uniformização de jurisprudência, como é o caso do pedido de uniformização de jurisprudência, não se aplica o art. 144, II do CPC:

*Ementa: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROCESSO CIVIL. **IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 144, II, DO CPC, NÃO SE APLICA AOS RECURSOS DE UNIFORMIZAÇÃO.** PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DE DOENÇAS ENUNCIADAS NO ART. 151, DA LEI N. 8.213/91, QUANDO HOVER CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS MOLÉSTIAS QUE CAUSEM SITUAÇÃO DE ELEVADO SOFRIMENTO E ESTIGMATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.*

1. Conquanto o art. 144, II, do CPC não apresente qualquer exceção, no caso de recurso cujo objetivo é uniformizar a jurisprudência, esta regra não se aplica. Precedentes da TNU.

2. Nos autos do PEDILEF n.º 5004376-97.2017.4.04.7113, no julgamento do Tema 220, a TNU decidiu que o rol das doenças que admitem a dispensa de carência, nos termos do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei n. 8.213/91, não é taxativo e, portanto, admite interpretação extensiva.

3. Ao se debruçar sobre outros casos específicos, este Colegiado tem decidido que o fator determinante para a consideração de outras doenças como hipóteses de dispensa de carência seria uma proximidade com aquelas já expressamente elencadas, além, é claro, da constatação da incapacidade total e permanente.

4. A Turma de origem não se descuidou de nenhuma destas premissas, reconhecendo a incapacidade total e permanente para o trabalho, que o rol das doenças que dispensam carência é exemplificativo, mas, por outro lado, que não



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

havia similaridade entre o quadro de saúde da requerente e o mencionado rol.

5. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial. Incidente não admitido.

(TNU, PUIL n. 0518157-05.2018.4.05.8100, rel. GUSTAVO MELO BARBOSA, Data da publicação 30/08/2021).

Portanto, rejeito a invocativa de impedimento invocada na petição do evento 19.

Mérito.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o acórdão combatido:

“PROCESSO 0001248-73.2022.4.05.8400

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI 6.932/1981. DIREITO À MORADIA. INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DESTA. POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE OCUPAÇÃO DE ALOJAMENTO EM RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REVISTA.

VOTO

Discute-se pedido do autor de custeio de moradia em virtude de participação em programa de residência médica junto à UFRN.

PRELIMINAR

Deixo de apreciar a preliminar de ausência de requerimento administrativo por se confundir, no caso em análise, com a matéria de mérito.



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

MÉRITO

A Lei n. 6.932/1981 dispõe, no que se refere aos direitos do médico residente oferecidos pelos programas de residência: “Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R\$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e III - moradia, conforme estabelecido em regulamento”.

A despeito da ausência de regulamento disciplinando a matéria, é possível, conforme consolidação jurisprudencial, o entendimento da existência de uma obrigação de fazer consistente na oferta, aos residentes, de alimentação e alojamento no decorrer do período da residência (PEDILEF 201071500274342, Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, julgado em 11/09/2012, DJ 28/09/2012 e PEDILEF 500146820144047100, Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, TNU, DJ 04/10/2016).

Não sendo fornecidos por omissão da administração tais benefícios “in natura”, deverá a obrigação descumprida ser convertida em pecúnia, sendo fixado pelas instâncias ordinárias um valor razoável apto a garantir um resultado prático equivalente, após análise de elementos fático-probatórios dos autos (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013).

Lê-se na sentença: “Inicialmente, rejeito eventual preliminar de ausência de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo, uma vez que a negativa da UFRN ao pagamento do benefício consiste em entendimento notório e reiterado, sendo desnecessário submeter a parte autora à postergação do ajuizamento quando já se sabe que a Administração irá negar o pedido. Ademais, a existência de programa assistencial voltado a conceder vagas para estudantes na Residência Universitária não supre o requisito legal que beneficia os médicos residentes, uma vez que a habilitação a esse programa depende de uma série de requisitos que limitam a concessão do direito (como a comprovação da vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar do estudante), sendo as vagas limitadas e distribuídas mediante concorrência, tratando-se, portanto, de dois programas de moradia estudantil distintos. Suscita a parte autora o direito à indenização pelo direito à moradia que deixou de ser concedido no período de 02/03/2020 a 28/02/2022, na condição de médica residente da UFRN. Nos termos da Lei n.º 12.514/2011, art. 5.º, inciso III, a instituição de saúde responsável por programas de residência médica deverá oferecer ao médico residente, durante todo o período da residência, “moradia, conforme estabelecido em regulamento”. Em que pese a inexistência, até a presente data, do regulamento previsto no mencionado dispositivo legal, seria possível, em tese, vislumbrar o direito do médico residente à conversão em pecúnia do direito à moradia pleiteado. Isso porque, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil – CPC, “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Ainda, o art. 499 do CPC estabelece que a obrigação “será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Afirma a autarquia recorrente: “A parte autora não formulou o pedido na seara administrativa. Assim, não há pretensão resistida por parte da Autarquia e, conseqüentemente, há falta de interesse de agir da parte autora. Outrossim, merece aplicação analógica ao caso em questão a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal – STF, decidido inclusive em sede de Repercussão Geral que afirma faltar interesse de agir quando não há prévio requerimento administrativo”.

Tem razão.

Constata-se que a parte autora não comprova ter efetuado requerimento para ocupar residência universitária, não cabendo confundir o direito à oferta de condição de moradia à percepção de auxílio-moradia, parcela indenizatória devida a servidor público.

Não se há falar em conversão da obrigação em pecúnia se a parte autora jamais demandou o atendimento a tal obrigação, mediante alojamento em residência estudantil, sendo este o entendimento unânime da composição titular deste colegiado no processo 0507854-65.2019.4.05.8400.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso e declaro o pedido improcedente.

É como voto”.

Por sua vez, eis o teor dos paradigmas:

“Processo n.º 5020480-33.2022.4.04.7100/RS (TRSJRS).

[...] Em relação à ausência de interesse de agir, este Colegiado já pacificou entendimento de que a contestação de mérito pelo ente público, mesmo na hipótese de inexistir requerimento administrativo prévio, é suficiente para caracterizar o interesse processual da parte autora.

Em regra, o exercício do direito de ação pressupõe um conflito de interesses, de modo que, sem pretensão resistida, não há lugar nem razão para a atividade jurisdicional.

Todavia, na hipótese em julgamento, é certo que, ao contestar o feito, a parte ré negou a pretensão deduzida em juízo. Ora, uma vez contestado o feito no mérito, tornou-se indubitavelmente litigioso, restando configurado o interesse processual. Nesse contexto, está presente a pretensão resistida, que dá ensejo ao pronunciamento jurisdicional para a solução do conflito de interesses.

[...]



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Mérito

Quanto ao mérito, no que respeita aos aspectos impugnados, em que pese a argumentação exposta pela recorrente, constato que as razões recursais foram devidamente enfrentadas pela sentença recorrida, a qual resolveu adequadamente a lide, estando em harmonia com o entendimento do Colegiado sobre a matéria. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:

(...)

Ademais, em linha com o que já decidiu a Colenda 5ª Turma Recursal no Recurso Cível nº 5003083-96.2020.4.04.7110/RS, a simples alegação "[...] de que oferece vaga na Casa do Estudante ou auxílio moradia ao estudante de baixa renda não é suficiente para demonstrar que o direito de moradia aos médicos residentes esteja garantido no âmbito administrativo, visto que o Programa de Moradia indica limite de vagas ofertadas, além de elencar uma série de requisitos a serem preenchidos, os quais sequer constam da legislação de regência do Programa de Residência Médica."

Assim, embora não ignore posição em sentido contrário, o médico residente faz jus à indenização decorrente do não fornecimento de moradia durante o período de residência médica, caso comprovado tenha o residente solicitado vaga nos programas específicos existentes junto à Universidade e/ou ao Programa de Residência Médica e lhe tenha sido negado tal direito ou inexistia meio de prestação in natura desse direito restabelecido.

(...)

No caso, a documentação coligida aos autos evidencia que a autora concluiu Residência Médica na especialidade de Neurologia Pediátrica, cursada no período de 01/03/2020 a 28/02/2022. Colaciono, no ponto, trecho do Atestado emitido pela UFCSPA (Evento 1, ANEXO6, pág. 01):

(...)

Em sua defesa, a requerida apontou:

2. A parte autora realizou algum pedido administrativo? Qual a resposta da entidade?

Informamos que não recebemos nenhuma solicitação referente ao demandado na Ação Judicial pela Sra. Paula Xavier Barroso. Cabe destacar que a Sra. Paula Xavier Barroso assinou o Contrato do Programa de Residência Médica, em que consta, na sua Cláusula quinta, a informação que "Aos Médicos Residentes dos Programas da UFCSPA/ISCOMPA não será oferecida moradia ou auxílio-moradia durante o seu treinamento", manifestando, dessa forma, sua concordância com a referida Cláusula.



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(...)

Não obstante, a obrigação da ré decorre de lei. E, no caso, extrai-se do conjunto probatório que a autora preenche os requisitos para concessão do benefício, quais sejam, cursar o Programa de Residência Médica e a indisponibilidade, na data dos fatos, de alojamento pela demandada UFCSPA."

"PEDILEF n.º 2010.71.50.027434-2 (TNU).

ADMINISTRATIVO – RESIDÊNCIA MÉDICA – BENEFÍCIOS – ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO – LEI 6.932/81 – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MESMO COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.405/2002 – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS

1. A parte autora ingressa com o presente pedido de uniformização requerendo o pagamento do auxílio-moradia e alimentação, bem como o adicional de 10% a título de compensação e reembolso de parte do montante arcado pelos médicos residentes com o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre sua bolsa-auxílio, nos termos da Lei 6.932/81, referente ao período de 01/02/2007 a 31/01/2009 e de 01/02/2009 a 31/01/2010. Colaciona como paradigmas jurisprudência do STJ (REsp 842.685 E 813.408) que firma a tese de vigência dos parágrafos que compõem o art. 4º da Lei 6.932/81, mesmo após a vigência da Lei 10.405/2002.

[...]

3. [...] O que os precedentes do STJ reconhecem é a existência de uma obrigação de fazer ainda presente na nova redação dada ao dispositivo pela Lei 10.405/2002, consistente na determinação de oferecer aos residentes alimentação e alojamento no decorrer do período da residência. Deste modo, tais benefícios devem ser oferecidos in natura (REsp 842.685). Não sendo fornecidos tais benefícios in natura, o STJ entendeu no REsp 813.048 que as instâncias ordinárias deveriam fixar um valor razoável que garanta um resultado prático equivalente ao que determina o art. 4º §4º da Lei 6.932/81, mesmo com sua nova redação dada pela Lei 10.405/2002. A Lei 6.932/81 foi objeto de diversas alterações legislativas. A alteração promovida pela Lei 10.405/2002 foi a que não previu expressamente os benefícios de alimentação e moradia/alojamento. Ocorre que também não os revogou expressamente. E nem faria sentido, pois desde a redação originária, e incluindo as alterações legislativas posteriores, sempre foi da natureza do serviço de residência médica o fornecimento de alojamento/moradia e alimentação. Deste modo, entendo que a Lei 10.405/2002 não revogou o fornecimento de tais benefícios.[...]

4. [...] Deste modo, merece ser julgado procedente, na forma da jurisprudência do STJ apenas o pedido de reconhecimento e declaração do descumprimento da obrigação de fazer pelo Réu em fornecer alimentação e moradia à Autora, e que



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

seja a mesma convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento”.

"REsp 1339798/RS (STJ).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem.

2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos - CPC, art. 461 (REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009).

3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios.

4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.”.

O paradigma da TRSJRS é imprestável. **Primeiro**, porque não foi trazida cópia ou link de acesso, conforme Questão de Ordem n. 03 (*A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade*) desta TNU. **Segundo**, porque só foram elencados trechos do que seria seu conteúdo, ausente o inteiro teor, sem viabilidade de especificar mesma situação de fato e de direito, impossibilitando a demonstração da divergência.

Da mesma forma inservível o paradigma da TNU.

Explico.

O Tema 77 fora proposto com a seguinte dúvida: "Saber se a Lei n. 10.405/2002 revogou o benefício de fornecimento de alimentação, alojamento e moradia e, caso negativo, se é possível a sua conversão em pecúnia". Em julgamento, firmou-se:



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"O direito à prestação "in natura" de alimentação, moradia e alojamento aos médicos residentes não foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, sendo cabível em caso de descumprimento a indenização substitutiva em pecúnia a ser fixada por arbitramento".

Ocorre que dita tese, firmada através do PEDILEF n.º 2010.71.50.027434-2, não mais subsiste.

Isso porque o STJ deu provimento ao incidente movido pela ré naquele processo, julgando improcedente o pedido. *Verbis*:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 10.405/2002. INEXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO E MORADIA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei 10.405/2002 foi revogada a determinação que exigia o pagamento de auxílio-moradia e alimentação aos médicos residentes, benefício que somente veio a ser restabelecido com a edição da MP 536/2011, convertida posteriormente na Lei 12.514/2012. Precedentes: AgInt no REsp. 1.561.677/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.3.2017; AgInt no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp. 1.389.990/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016.

2. Hipótese em que o período em discussão - fevereiro de 2007 a janeiro de 2009 - está totalmente inserido na vigência da Lei 10.405/2002, pelo que não se exige da Instituição de Ensino o depósito dos valores, sendo indevida a reparação pugnada.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ, AgInt na Pet n. 9.868/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019).

De fato, o teor da decisão monocrática que gerou o acórdão acima é mais elucidativo:

DECISÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 10.405/2002. INEXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO E MORADIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência formulado por HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE contra acórdão da Turma nacional de Uniformização, proferido com a seguinte ementa:



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ADMINISTRATIVO – RESIDÊNCIA MÉDICA – BENEFÍCIOS – ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO – LEI 6.932/81 – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MESMO COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.405/2002 – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA E ACÓRDÃOS ANULADOS.

2. Alega o recorrente divergência jurisprudencial com o julgamento dos REsp. 793.013/RS e 1.160.121/RS, sustentando a ausência de previsão legal que determine o pagamento de auxílio em pecúnia aos médicos residentes, referente a serviços de alimentação e alojamento não oferecidos in natura.

3. Incidente admitido às fls. 87.

4. É o relatório. Decido.

5. Assiste razão ao recorrente.

6. Com o advento da Lei 10.405/2002, foi revogada a determinação que exigia o pagamento de auxílio-moradia e alimentação aos médicos residentes, benefício que somente veio a ser restabelecido com a edição da MP 536/2011, convertida posteriormente na Lei 12.514/12. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO PELO ART. 10 DA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM A MEDIDA PROVISÓRIA N. 536/2011, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O dever das instituições de ensino de disponibilizarem auxílio-alimentação e moradia, bem como o direito ao adicional de 10% a título de compensação pelo recolhimento de contribuição previdenciária, foram revogados pelo art. 10 da Lei n. 10.405/2002, sendo restabelecidos apenas com a edição da Medida Provisória n. 536/2011, convertida posteriormente na Lei n. 12.514/12.

III - Considerando que a Recorrente frequentou o Programa de Residência Médica no período entre 01.02.2006 e 31.01.2008, não há direito ao auxílio-moradia e alimentação, tampouco aos 10% relativos ao reembolso dos recolhimentos previdenciários.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

V - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.561.677/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.3.2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO ADICIONAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI 6.932/1981. REVOGAÇÃO DA LEI 8.138/1990, QUE DEU REDAÇÃO AOS PARÁGRAFOS DO ART. 4º DA LEI 6.932/1981, PELO ART. 10 DA LEI 10.405/2002. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. DIREITO RESTABELECIDO APENAS COM A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 536/2011, CONVERTIDA NA LEI 12.514/2002.

1. Trata-se de Ação Ordinária em que a parte insurgente pretende perceber o adicional de 10% previsto na Lei 6.932/81, incidente sobre o valor da bolsa-auxílio recebida pelos médicos residentes, a título de reembolso dos valores de contribuição previdenciária recolhidos.

2. Os parágrafos do art. 4º da Lei 6.932/1981, com a redação dada pela Lei 8.138/1990, que asseguravam o direito dos médicos residentes à contribuição previdenciária e o dever das instituições de ensino a disponibilizarem aos médicos residentes alimentação e moradia, foram revogados pelo art. 10 da Lei 10.405/2002, somente foram restabelecidos com a edição da Medida Provisória 536/2011, convertida posteriormente na Lei 12.514/2012.

3. Agravo Interno não provido

(AgInt no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp. 1.389.990/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016).

7. O período em discussão nos presentes autos - fevereiro de 2007 a janeiro de 2009 - está totalmente inserido na vigência da Lei 10.405/2002, pelo que não se exige da instituição de ensino o depósito dos valores.

8. Ante o exposto, conheço do presente incidente de uniformização e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias.

Brasília, 1º de agosto de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR".

Uma vez superado o entendimento desta TNU, a partir do efeito substitutivo do acórdão do STJ no PUIL n. 4868, não há falar em paradigma válido.



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Porém, legítimo o paradigma do STJ, na medida em que textualmente assegura indenização pelo não ofertamento da obrigação de moradia *in natura*, sem condicionamentos prévios.

O site da TNU aponta como ainda vigente o Tema 77 (<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos>), o que, como demonstrado, não condiz com a realidade, dada a reforma, pelo STJ, da decisão que o aprovou.

Essa premissa é provada por dois fatos.

Pela parte promovente do incidente, que invocou como paradigma justamente o Tema 77, como se subsistisse.

E, por outro lado e principalmente, por esta própria TNU. Isso porque alguns julgados têm enfrentado a matéria como se ainda estivesse vigendo o Tema 77.

Isso se deu, por exemplo, mais preteritamente, no PUIL n. 201071500280550 (DOU 08/03/2013), no PUIL n. 50014681420144047100 (DOU 04/10/2016) e, mais recentemente, no PUIL n. 5017238-62.2019.4.04.7200/SC (julgado em 26.08.2021).

E todos esses julgados findam por repetir o PEDILEF n.º 2010.71.50.027434-2 como lastro para um entendimento suposto deste Colegiado que, como dito, foi reformado pelo STJ (Pet 4868) e julgou improcedente o pedido.

Deu-se vazão a um pseudoprecedente, digamos assim, com novos julgados invocando este mesmo pseudoprecedente.

Creio de bom tom, assim, que a situação seja esclarecida, a fim de se dar o contorno devido à matéria, ainda que para reafirmar entendimento tido como existente (Tema 77), mas, na verdade, insubsistente formalmente.

Por outro lado, destaco o grande número de processos que, na origem (TRSJRN), têm sido apresentados sobre a mesma matéria.

Assim, diante da relevância do tema e da quantidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante que a questão seja **afetada como representativa da controvérsia**, nos termos do art. 16 do RITNU.

Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente:



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

“Saber se o descumprimento do art. 4º, § 5º da Lei 6.932/1981, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência, enseja medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos”.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por: **a) REJEITAR** a invocativa de impedimento; **b) CONHECER e AFETAR** a questão controvertida neste feito como **REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA**, devendo a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000228279v32** e do código CRC **a38d64bb**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 20/4/2023, às 18:32:59

0001248-73.2022.4.05.8400

900000228279.V32 FGA.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0001248-73.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: ANNA CAROLINA PACHECO MAIA

REQUERIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DEVER DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA. LEI 6.932/1981. DIREITO À INDENIZAÇÃO OU MEDIDAS DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. IMPEDIMENTO DO RELATOR POR PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PARA OS RECURSOS CUJO OBJETIVO É UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, NÃO SE APLICA O ART. 144, II DO CPC. QUESTÃO DE ORDEM Nº 42, DA TNU. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: "SABER SE O DESCUMPRIMENTO DO ART. 4º, § 5º DA LEI 6.932/1981, QUE IMPÕE ÀS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA O DEVER DE OFERECER AOS RESIDENTES ALIMENTAÇÃO E MORADIA NO DECORRER DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA, ENSEJA MEDIDAS QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE OU A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS". INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER e AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o descumprimento do art. 4º, § 5º da Lei 6.932/1981, que impõe às instituições de

0001248-73.2022.4.05.8400

900000228280 .V13 FGA.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 19/04/2023
Pauta: 27
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência, enseja medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos".

Brasília, 19 de abril de 2023.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000228280v13** e do código CRC **9f85b31a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 20/4/2023, às 18:32:59

0001248-73.2022.4.05.8400

900000228280.V13 FGA.TNU© VCL.TNU